

|                  |                    |             |           |             |                  |
|------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|
| 일련번호             | 3                  | 감사자         | 기술4급 나갑성  |             | 공 개( )<br>비공개(○) |
| 신분상<br>조치인원      | -                  | 재정상<br>조치방법 | -         | 재정상<br>조치금액 | -                |
| 수감부서<br>(처리할 부서) | 공원수련관부<br>(공원수련관부) | 처분<br>요구일자  | 2021. . . | 회신기일        |                  |

## 과천도시공사

### 주 의

【제 목】 환경개선공사 관리·감독 부적정

【부 서 명】 공원수련관부

#### 내 용

##### 1. 현황

| 공 사 명                  | 도급액        | 산업안전보건관리비 | 사용금액 | 정산금액    |
|------------------------|------------|-----------|------|---------|
| 과천시 체육공원 사무실<br>환경개선공사 | 20,494,490 | 510,138   | 0    | 510,138 |

##### 2. 위법부당내용

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제16조(감독) 따르면 공사·물품·용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서·설계서 및 그 밖의 관계 서류에 따라 감독하도록 되어 있음.
- 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시 제2020-63호)의 규정에 따르면 건설 사업을 타인에게 도급계약을 체결하여 시행하는 경우에는 산업재해 예방을 위해 총공사금액 2천만원 이상인 공사에 대해 산업안전보건관리비를 도급금액에 계상하도록 되어 있고, 또한 같은 기준 제7조 내지 제8조의 규정에 따르면 산업안전보건관리비는 근로자의 산업재해 및 건강장애 예방을 위한 목적으로만 사용하도록 되어 있음.
- 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제6조에 따르면 전자적 형태로 생산되지 아니한

기록물도 전자적으로 관리되도록 노력하도록 되어 있고, 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제18조(기록물의 등록·분류·편철 등)의 규정에 따르면 공공기관은 업무수행 과정에서 기록물을 생산하거나 접수하였을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 기록물의 등록·분류·편철 등에 필요한 조치를 하도록 되어 있음.

- 또한, 공사감독자는 「건설공사 감독자 및 공사관리 업무지침」 제4조 제2항에 따라 해당 공사가 설계도서, 계약서, 공정계획, 기타 관계서류의 내용대로 시공되는 지를 공사 시행 단계별로 확인·검측하여야 하고, 공사물량의 증감 등이 있는 경우에는 지방자치단체 공사계약일반조건 제7절(계약금액 조정)1.가. 의 규정에 의하여 증감된 물량을 기준으로 설계변경 하여 계약금액을 정산하여야 함.
- 따라서 공사감독자 공사를 추진하면서 계약상대자가 준공 요청 시 ‘안전관리비 사용내역(정산)서’를 제출받아 상기 기준에 따라 사용여부를 확인하고, 공사를 완료하였을 때에는 준공신고서를 준공기한 내에 제출하고 준공정산을 하여야 함.
- 그런데도, 2021. 4. 20. 계약한 ‘과천시 체육공원 사무실 환경개선공사’는 준공기한일인 2021. 5. 5.에 계약상대자가 비전자문서로 준공계 및 정산서류를 제출 받아 안전관리비 사용내역은 정산은 실시하였으나 준공관련서류를 문서접수, 준공정산관련 내부보고 없이 담당자는 감독관 경유 날인만으로 준공처리함으로써 건설공사 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

## ■ 조치할 사항

### 【주 의】

- 향후에는 업무추진 시 준공신고서 및 준공검사와 관련한 중요한 문서의 접수 등 공사 관리에 문제가 발생하지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다.